

## הנדון: הסדר פשרה - גורם פוליסה

ב-5.8.2024 אישר בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד השופטת מיכל נד"ב) את הסדרי הפשרה שהושגו בתובענות בת.צ. 30028-04-11 יצחקי ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' ובת"צ 1655-05-11 ניוביץ נ' איילון חברה לביטוח בע"מ ובת"צ 12-06-24203 טאוב נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ ובת"צ 41075-02-10 פריזט נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006; "החוק").

### **מה עלייך לדעת לגבי הסדר הפשרה ואיך היא תשפיע על המבוטחים שלך?**

#### **הגדרת המבוטחים שעליהן יחולו הסדרי הפשרה במנורה:**

כל מבוטח בפוליסת ביטוח חיים משולבות חיסכון מסוג "עדיף" ו/או "מירב" (במעמד: פרט, מנהלים ועצמאים) שנגבה רכיב גורם פוליסה מהפרמיה המשולמת החל מיום 21.4.2004 ועד מועד הפחתת הגבייה העתידית.

#### **עיקרי הסדר הפשרה:**

1) השבה של 42% מחלק גורם הפוליסה המיוחס לחיסכון בתוספת תשואה כפי שנקבע בהסדר כל עוד הפוליסה פעילה.  
לאחר ביטולה תתווסף הצמדה למדד בלבד.

#### **אופן ביצוע הזיכוי לפי סטטוס הפוליסה**

א. מבוטח שבמועד התשלום יש לו פוליסה פעילה (לרבות מסולקת) הכוללת חיסכון: באמצעות הפקדה חד פעמית של סכום הזיכוי לרכיב התגמולים הקיים בפוליסה. לחילופין הזיכוי יועבר לפוליסה אחרת מסוג סטטוס או עדיף או מרב הכוללת חיסכון (למעט פוליסה קלאסית).

ב. מבוטח שאין לו במועד התשלום פוליסה פעילה עם חיסכון ואין פוליסה אחרת שניתן להעביר אליה את הזיכוי:

הזיכוי ישולם למבוטח באמצעות אפליקציית תשלומים ("ביט") או לחשבון בנק או בהמחאה.

ג. מבוטחים שנפטרו ושולמה תביעה למוטבים / ליורשים שלהם במהלך 4 השנים האחרונות:

סכום הזיכוי יועבר למוטבים / ליורשים בהתאם לתשלום הקודם.

**ד. מבוטחים שנפטרו ולא שולמה תביעה למוטבים / ליורשים לאחר 11.2020:**  
תישלח הודעה על זכאות לתשלום בגין הסדר זה לכתובת הנפטה. על המוטבים /  
היורשים ליצור קשר ולהעביר צו ירושה והזיכוי יועבר אליהם.

**ה. הסכומים שיועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה בהתאם לסעיף 27א לחוק  
תובענות ייצוגיות:**

- ✓ פיצוי למבוטחים שאין להם פוליסה פעילה וסכום הזיכוי הכולל קטן מ-50 ₪.
- ✓ פיצוי לנפטרים אם המוטבים/היורשים לא פנו לקבלת הסכומים בתוך המועד שנקבע  
לביצוע ההחזר.
- ✓ מבוטחים שהמחאה שנשלחה אליהם לא נפרעה לפי המועד שאושר בהסדר.

**לידיעה, בהתאם להנחיית רשות המיסים חלק התשואה של תשלומים שיושבו למבוטחים ולא יופקדו  
לפוליסות, יחוייב במס בשיעור 25%. הקרן פטורה ממס.**

(2) החל מ-14.12.2025 בוצעה הפחתה של סך גורם הפוליסה ב-50% עד תום תקופת הביטוח.  
סכום הפרמיה הכוללת לא ישתנה אלא החיסכון בגין הפחתת הגורם יופנה לפוליסה, בהתאם  
לתמהיל הפוליסה של המבוטח, כאשר כנגד הסכום שיופנה לרכישת ריסק יסודי יתווסף כיסוי  
בהתאם לתנאי התוכנית.

מצ"ב נוסחי ההודעות דיגיטליות שישלחו לכל המבוטחים הנכללים בהסדר.

הסדרי הפרשה ופסקי הדין מופיעים בפנקס התובענות הייצוגיות בכתובת:  
<https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/SearchCase/RepresentativeRegistry.aspx>

פרטים נוספים אודות הסדר הפרשה ניתן למצוא באתר המרשתת של החברה בכתובת:  
<https://www.menoramivt.co.il/general/settlement-approval-notice>

בברכה,  
**אורית דהן**  
מנהלת התחום המקצועי  
האגף לביטוח חיים